



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 40

Ausgegeben zu Dresden am

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

24. März 2026

**Verordnung über die
Interims-Bewirtschaftung,
Datenübermittlung und
Formanforderungen nach dem
Wohnvergesellschaftungsgesetz**

Seite 2

Verordnung
über die Interims-Bewirtschaftung, Datenübermittlung
und Formanforderungen nach dem
Wohnvergesellschaftungsgesetz
(Wohnvergesellschaftungs-Durchführungsverordnung
– WoVergDV)
vom 24. März 2026

Aufgrund des § 29 Absatz 4 und § 32
Absatz 5 des
Wohnvergesellschaftungsgesetzes vom
23. März 2026 (OGVBl. 2026 Nr. 16)
ordnet das Staatsministerium des Innern,
Bau und für kommunale
Angelegenheiten das Nachstehende an:

Abschnitt 1
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt

1. das Nähere zur Erfüllung der
Auskunfts- und
Herausgabepflichten nach § 29
des

- Wohnvergesellschaftungsgesetzes
,
2. die Formanforderungen und den
elektronischen Übermittlungsweg,
 3. das Besitz- und
Bewirtschaftungsverhältnis
während der
Interims-Bewirtschaftung,
 4. die Höhe und Abrechnung des
Bewirtschaftungsentgelts,
 5. die Übertragung der
Bewirtschaftung an die Trägerin
des Gemeineigentums bei
Beendigung der
Interims-Bewirtschaftung.

§ 2
Gesonderter elektronischer Zugang

(1) Die Auskünfte und Unterlagen nach § 29 des Wohnvergesellschaftungsgesetzes sind über den von der Durchführungsbehörde eröffneten gesonderten elektronischen Zugang einzureichen.

(2) Der elektronische Zugang muss

1. eine sichere Authentifizierung der einreichenden Stelle gewährleisten,
2. eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder eine funktional gleichwertige technische Sicherung vorsehen,
3. die Integrität, Verfügbarkeit und Vertraulichkeit der übermittelten Daten gewährleisten, und
4. Eingangsbestätigungen automatisiert erzeugen und speichern.

(3) Die Durchführungsbehörde macht den elektronischen Zugang und die technischen Einzelheiten auf ihrer Internetseite bekannt.

§ 3

Formate und Struktur der Auskünfte

(1) Auskünfte nach § 29 Absatz 1 und 2 des Wohnvergesellschaftungsgesetzes

sind in maschinenlesbaren und durchsuchbaren Dateiformaten zu erteilen.

(2) Tabellenförmige Angaben sind in einem strukturierten Datensatzformat einzureichen; textförmige Unterlagen sind als durchsuchbare elektronische Dokumente zu übermitteln.

(3) Bestandslisten nach § 29 Absatz 2 Nummer 2 des Wohnvergesellschaftungsgesetzes müssen mindestens folgende Felder enthalten:

1. Firma des Unternehmens,
2. Konzern- und Verbundzuordnung,
3. Gemarkung, Flurstück, Grundbuchblatt,
4. Anschrift,
5. Zahl der Wohnungen,
6. Zahl der sonstigen Nutzungseinheiten,
7. Wohn- und Nutzflächen,
8. Baujahr,
9. Eigentums- und sonstige Rechtsverhältnisse und
10. Zuordnung zum Bestand oder Selbstbehalt.

§ 4

Weitere Auskunfts- und Herausgabepflichten

(1) Unternehmen haben auf Verlangen der Durchführungsbehörde ergänzend insbesondere vorzulegen:

1. Organigramme und
Beteiligungsübersichten,
2. Verträge über
Geschäftsbesorgung, Asset
Management oder
Bewirtschaftung,
3. Bestands- und
Mietspiegelauswertungen, soweit
sie im Unternehmen vorhanden
sind,
4. interne Objektlisten,
Leerstandslisten und
Instandhaltungsübersichten und
5. Dokumentationen zu seit dem
Bestandsstichtag vorgenommenen
Strukturmaßnahmen.

(2) Die Durchführungsbehörde kann zur Plausibilisierung Stichproben, Erläuterungsberichte und eidesstattliche Versicherungen der vertretungsberechtigten Personen verlangen.

§ 5

Verweis auf Bußgeldvorschriften

Ordnungswidrig im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 10 des Wohnvergesellschaftungsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Absatz 1 Auskünfte oder Unterlagen nicht über den eröffneten elektronischen Zugang einreicht,
2. entgegen § 3 Absatz 1 oder 2 die vorgeschriebenen Formate nicht verwendet,
3. entgegen § 3 Absatz 3 die erforderlichen Mindestangaben nicht vollständig übermittelt oder
4. entgegen § 4 Absatz 1 oder 2 ergänzende Unterlagen oder Erklärungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt.

Abschnitt 2

Interims-Bewirtschaftung

§ 6

Besitz- und

Bewirtschaftungsverhältnis

(1) Der/die bisherige Eigentümer:in ist während der Dauer der Interims-Bewirtschaftung Besitzmittler der Trägerin des Gemeineigentums.

(2) Er hat die Bestände ordnungsgemäß zu verwalten, insbesondere

1. Mieten, Pachten und
Nutzungsentgelte einzuziehen,
2. den laufenden Unterhalt
sicherzustellen,

3. Verkehrssicherungspflichten zu erfüllen,
4. bestehende Versorgungs- und Dienstleistungsverträge ordnungsgemäß zu bedienen und
5. der Trägerin des Gemeineigentums und der Durchführungsbehörde jederzeit Einsicht in die Bewirtschaftung zu ermöglichen.

(3) Maßnahmen, die über die laufende ordnungsgemäße Bewirtschaftung hinausgehen, bedürfen der vorherigen Zustimmung der Durchführungsbehörde.

§ 7

Verbotene Maßnahmen

(1) Während der Interims-Bewirtschaftung sind unzulässig:

1. Miet- und Pachterhöhungen,
2. Kündigungen gegenüber Mietern, Nutzern oder Pächtern,
3. der Beginn von Modernisierungsmaßnahmen,
4. Verfügungen über Kautionen außerhalb des gewöhnlichen Bewirtschaftungszwecks,
5. Veränderungen der Bewirtschaftungsorganisation, die die Übergabe erschweren.

(2) Die Durchführungsbehörde kann auf Antrag ausnahmsweise eine Zustimmung erteilen, wenn

1. eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr oder zur Abwendung erheblicher Schäden zwingend erforderlich ist, und
2. der Zweck der Vergesellschaftung nicht beeinträchtigt wird.

§ 8

Bewirtschaftungsentgelt

(1) Für die Interims-Bewirtschaftung erhält der Bewirtschaftungsverpflichtete ein marktübliches Entgelt.

(2) Das Bewirtschaftungsentgelt beträgt, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes festgesetzt wird, monatlich 3,5 Prozent der im jeweiligen Kalendermonat tatsächlich vereinnahmten Nettokaltmieten und Pachten.

(3) Notwendige und nachgewiesene außergewöhnliche Aufwendungen, die nicht bereits nach Absatz 2 abgegolten sind, können auf Antrag gesondert erstattet werden.

§ 9

Abrechnung und Überschüsse

(1) Der Bewirtschaftungsverpflichtete rechnet monatlich gegenüber der

Trägerin des Gemeineigentums und der Durchführungsbehörde ab.

(2) Die Abrechnung hat insbesondere auszuweisen:

1. Soll- und Ist-Mieten,
2. vereinnahmte Pachten und Nebenkosten,
3. laufende Bewirtschaftungskosten,
4. Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten,
5. das Bewirtschaftungsentgelt und
6. den Überschuss oder Fehlbetrag.

(3) Ein Überschuss ist nach Maßgabe des § 32 Absatz 1 Satz 5 des Wohnvergesellschaftungsgesetzes zu verrechnen.

§ 10

Übertragung der Bewirtschaftung

(1) Mit Beendigung der Interims-Bewirtschaftung hat der

bisherige:n Eigentümer:in die Bewirtschaftung unverzüglich an die Trägerin des Gemeineigentums zu übergeben.

(2) Zu übergeben sind insbesondere:

1. Miet- und Pachtakten,
2. Buchhaltungsunterlagen,
3. Forderungs- und Verbindlichkeitsübersichten,
4. Verträge mit Dienstleistern und Versorgungsunternehmen,
5. Schlüssel-, Zugangs- und Schließanlagenverzeichnisse und
6. technische und bauliche Bestandsunterlagen.

(3) Die Übergabe ist in einem Übergabeprotokoll zu dokumentieren.

§ 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.

Dr. Karl Honecker

D e r M I N I S T E R P R Ä S I D E N T